

מסורת הש"ס

^(א) צ"מ עה; ^(ב) ונכסות; ^(ג) מטין; ^(ד) וגי' רש"י ר"ח ע"ש,

גליון הש"ס

בתוס' סוף ד"ה שלחו בו' דהא בשבת פ' ספנין פריבין. וכן צניח' דף מ' ע"א צ"ק דף קטו ע"א מסהדרין דף ע"ז:

הגהות הב"ח

^(א) רשב"ם ד"ה אחרים וכו' לכו אורח אירעא למידן: ^(ב) ד"ה ליטעט וכו' ספינתו בנרה הס"ד: ^(ג) תוס' ד"ה (בדק הקודם) שלחו וכו' דל"כ קשה מדקדקי רש"א שיר קרקע לל"ל והר"א עט ד"ה כתב וד"ה מנחת:

מוסף תוספות

^א. [נ]אנן סהדי דאינו רוצה שתחול מתנתו לכשיעמוד. מוס' הרא"ש גיטין עט:

רבינו גרשום

הני מילי. דאין לאחר קנין כלום היכא דיהיב לאחר שהקנה להשון; אבל לעצמו. דבעי מיהדר ביה לא דרואי מצוי למיהדר ביה: פירשה בין לעצמו בין לאחר. אין לאחר קנין כלום: ההוא. גברא שכיב מרע דיהיב מתנה לחד וקנו מיניה ולאחר קנין בני למיהדר ביה: דלא אקנית דקניי אינשי. דלא איבני לך לאקניוי בקנין והשתא אין לאחר קנין כלום אפי' לעצמו כדאמ' לעיל: האי מתנה דהוה כתוב בה בחי' וכמותא מקנינא ליה האי מתנתא כלומר בין יחיה בין ימת לאחר מיתה הוא דקני אבל אי עמד חזרו והאי דכתב בה בחיים כדאמרי לחיים שלא רצה להזכיר את עצמו מיתה שלא יפתח אדם פה לשטן ולא משום דליקני ליה מחיים. מחיים הוא דקאמר ליה דתיחול למיקני והאי דכתוב ביה כו': הלכתא כותי' דרב. דהאי דקאמר מחיים סימן לחיים: אמר רבא אי כתב בה מחיים א' סימן לחיים. אי כתב בה בחיים ובמותא קנה. (והכי) דהכי משמ' מחיים מתחיל להגמר למיקנה אבל אי כתוב בה מחיים קאמר. שביטא דהא אמרי נהרדעי הלכתא כותיה דרב דממילא אכא למישמע מניה דלית הלכתא כותי' דרבא. מהו דתימא

^(א) מלשון רבינו כאן משמע שהיה גורם בדברי רבא להספק דמי כתב בה בחיים ובמות ופלוגתא דרב ושמואל הוא אם כתוב בה מחיים והנדר צ"ע

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

סבור מיניה הני מילי. דאין לאחר קנין כלום שאם כתב וזיכה לראשון וכתב וזיכה לאחר דראשון קנה לגמרי וכגון שמת שכיב מרע אבל לעצמו יכול לחזור בו אם יעמוד מחליו לא קנה ראשון שלא היה קנין אלא מחמת מיתה: **אמר לכו רב חסדא צין לאחר צין לעצמו**.

סבור מיניה הני מילי לאחר אבל לעצמו לא אמר להו רב חסדא כי אתא רב הונא מכופרי פירשה **בין לעצמו בין לאחרים** ההוא דקנו מיניה אתא לקמיה דרב הונא אמר מאי איעבר לך דלא אקנית בדמקנו אינשי ההיא מתנתא דהוה כתוב בה בחיים ובמות רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע ושמואל אמר הרי היא כמתנת בריא רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע מדכתיב בה במות אחר מיתה קאמר ליה והאי דכתיב בחיים סימן בעלמא דחיי ושמואל אמר הרי היא כמתנת בריא מדכתיב בה בחיים מחיים קאמר והאי דכתב ובמות כמאן דאמר מעתה ועד עולם אמרי נהרדעי דהלכתא בוותיה דרב אמר רבא ואי כתיב בה מחיים קנה אמר אמימר ג' לית הלכתא בוותיה דרבא אמר ליה רב אשי לאמימר פשיטא דהא אמרי נהרדעי הלכתא בוותיה דרב מהו דתימא מחיים מודי רב קא משמוע לן ההוא דאתא לקמיה דרב נחמן לנהרדעא שדריה לקמיה דר' ירמיה בר אבא לשום טביא אמר הכא אתרא דשמואל היכי נעביד בוותיה דרב ההיא דאתאי לקמיה דרבא עבר לה רבא כשמעתיה הוה קא טרדא ליה אמר ליה לרב פפא בריה דרב חנן ספריה זיל כתוב לה וכתוב בה ^(א) שוכר עליהן או מטען אמרה ליטבע ארביה אטעווי קא מטעית לי אמשינהו למניה דרבא במיא ואפי' הכי לא איפרק מטיבעא: **ב'רתנ'** לא כתב בה שכיב מרע הוא אומר שכיב מרע הייתי והן אומרים בריא היית צריך להביא ראיה ששכיב מרע היה דברי ר"מ וחכ"א דהמוציא מחברו עליו הראיה: **ג'ב'** ההוא מתנתא דהוה כתב בה כד הוה קציר ורמי בערסיה ולא כתב בה ומגו מרעיה איפטר לבית עולמיה אמר

קנג.

ועוד דמה שפירש דסיפא דמתני' לא מיירי כעין רישא אין נראה כלל דל"כ ^(א) דקתני רישא שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה אפי' לא שייר גמי כיון דע"י קנין ובסיפא דקתני לא שייר אין מתנתו מתנה אפילו שייר גמי כיון דליכא קנין על כן נראה יותר כדפרשית וגם מה שפירש ^(א) ר"ת דמשנתנו מיירי אליבא דרב צלל קנין משמע שרובה לומר דמתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין היינו אפילו צקיין לחוד וגם פירש דצבא קיימא לן כרב כיון דשמואל אמר לא ידענא מה אידון בה אע"ג דצעלמא קיימא לן כשמואל צדיני וקשה אמאי דפסיק לעיל דמתנת שכיב מרע צמקלת צעיא קנין ומשני מתניתין צדקנו מיניה א"כ מאי איירא שייר אפי' לא שייר גמי דאין נראה כלל שחלוק רב על פסק הלכה שפסקנו לעיל מתנה דשכיב מרע צמקלת צעיא קנין ועוד דלאמרי' גגיטין פ' התקבל (דף סו.) מכלל דרב הונא סבר מתנת שכיב מרע לא צעיא קנין והא קיימא לן דצעיא קנין ומאי קושיא אי פליג רב הונא על פסק הלכה זה וסבר ליה כרב רציה דהכא ^(א) דהא צצבת פ' מנצין (ד' קמט.) פריך על רב הונא מרב רציה דקאמר התם והא רב הונא תלמידיה דרב הוה ורב אית ליה מוקצה ועוד דלאמרי צי רב הכא ואמרי צי רב היינו רב הונא כמו שמפרש ר"ת צסוק פ"ק דסנהדרין (דף פ' ושם ד"ה אלא) וגם רש"י סוכה כן דהיינו רב הונא היכא

ללא מוכח שהוא רב המנונא:

א'כתב בה שכיב מרע ב'ו' וה"ה נמי דלא כתב בה לשון צרא דמההלך על רגלויה צשוקא אלא משום דקתני כריך להציא ראייה שהוא שכיב מרע נקט האי לשנא:
ו'לא' כתב ביה מגו מרעיה איפטר
ב'בית עולמיה. והיורשים היו טוענין שעמד ואף על פי שלא היו טוענין שחזר בו דולאי כיון שעמד מסתמא ודאי חזר בו אע"פ שלא אמר בפירוש ^(א) והכי משמע בגיטין פרק מי שאלחו (דף עז: ושם) דלאמר רב הונא התם גיטו כמתנתו מה מתנתו אם

עמד חוזר אף גיטו חוזר ופרין ליה מדתנן הרי זה גיטך מהיום אם ממי מחוליו זה והלך ועמד צשוק וחלה ומת אם מחמת החולי הראשון מת הרי זה גט ואם לאו אינו גט ואם אמרת אם עמד חוזר הרי זה עמד ומאי קושיא דנהי דעמד והלא לא חזר בו אלא ש"מ דאפי' לא פירש שחזר בו יש לנו למגר שחזר בו ועוד קאמר התם (דף עג.) א"ר אלעזר שכיב מרע שניתק מחוליו אל חולי מתנתו מתנה ודוקא ניתק אבל עמד אין מתנתו מתנה אע"פ שלא חזר בו: השתא

כלומר המקום יליגני מחוליו זה ולא אמות: הרי **היא כמתנת צריא**. כאליו לא כתב בה צמות ואפי' אם עמד אינו חוזר ואפי' צמתנה צלא שזיר דהכא לא לימא שמואל לא ידענא מאי אידון זה דנימא אין שטר לאחר מיתה דהא כתב בה מחיים: **מחיים קנה**. דמשמע דוקא מעתה התחיל לקנות: **דהא אמרי נהרדעי הלכתא כוותיה דרב**. גבי צחיים וצמות וה"ה היכא דכתב מחיים: **קא משמע** לן. דלא שאני לרב צין צחיים למחיים סימנא לחיים: **ההוא דאסא לקמיה דר"ג**. דהוה כתוב צשטר ידידיה צחיים וצמות: **לשום טמיא**. מקום: **אסריה דשמואל**. ואע"ג דהלכתא כרב לאו ^(א) אורחא למידן כרב צאתריה דשמואל זיל עביד ליה התם כרב: **כשמעסיה**. דהוה כתיב ציה מחיים וקנה צעל השטר והאשה הפסידה: **וקטרדא ליה**. לומר לא יפה דנתתי: **א"ל לספריה זיל כסוב לה**. שהדין עמה וכתוב צסוק השטר משנה השנויה צצ"מ צהשוכר את האומנין (דף עה:) שוכר עליהן או מטען וסימן היה צתוך השטר שלדחות האשה ולהטעוניה נכתוין להיפטר ממחלוקתה והיא הבינה צדצרים וקללחו: **ליטצע ארציה**. מיטצע ספינתו ^(א). **אטעווי קמטעים** ל'. צתמיה: **אמשינהו למניה**. שראום צמים להסתקיים קללתה צכך: **לא איספרק מעונשה**. דאל תהי קללת הדיוט קלה צבעיך [מגילה טו.]. ומהא שמעינן דצין צחיים צין מחיים סימנא לחיים: **ב'רתנ'** **לא כסוב זה שכיב מרע**. כדקציר ורמי בערסיה וגם לשון מתנת צריא לא נכתב זה כד מהלך על רגלויה צשוקא שזהו לשון מתנת צריא כדאמרין בגמרא [קד]. וצמתנה צלא שזיר מיירי דאמרן ציה [לעיל קמ:] דאינה מתנה שאם עמד חוזר: **הוא אומר שכיב מרע הייסי**. וחוזרני צי: **צריא הייסי**. ולא תחזור: **ל'ריך**. הנותן להציא ראייה ששכיב מרע היה צמותה שעה וכל זמן שלא יציא ראייה וזה המקבל מתנה דברי ר' מאיר. ובגמרא [קד].

מפרש ראייה צמאי וטעמא מאי: **וחכמים אומרים** כו'. צתרי גוויי מיפרשי טעמייהו דרבנן צגמרא [נשן]: **המוציא מחברו עליו הראיה**.

דהיינו מקבל מתנה ונותן הוי מוחזק צנכסים: **ג'ב'** **מגו מרעיה איפטר כו'**. כך היו רגילין לכתוב מתנת שכיב מרע הנכתבות לאחר מיתתן להודיע שהנכסים הללו נתונין לזה המקבל צזוואת שכיב מרע ומתוך אותו חולי נפטר שלא עמד צינתים ולא חזר בו:

אמר

עין מושפטי נר מצוה

ק"ח א מ"י פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ע"ז סמג עשין פב טו"ע ח"מ ס' רב סעף יז:

ק"ח ב ג מ"י שם פ"ח הלכה יט סמג עשין פב טו"ע ח"מ ס' רנא סעף א:

ק"ב ד מ"י שם פ"ט הל' כב סמג עשין פב טור וש"ע ח"מ ס' רנא ס"ב:

רבינו גרשום (המשך)

בחיים ובמות מודי רב דקנה קמ"ל דלא: ההוא דאתא לקמיה דרב נחמן. דהוה כתיב מתנתא בחיים ובמות: והא אתרא דשמואל היא. ולא בעינא להתיר דבריו דגברא רבא הוא: לשום טמיא. מקום דליבעי ליה התם כדרב. דלא קנה [אלא] לאחר מיתה דהאי דקאמר מחיים סימן לחיים הוא: עבר ליה כשמעתיה. דאי כתוב בה בחיים קנה: הוה קא טרדא ליה. דקאמרה ל"י והא הלכתא כרב דלא קנה והיתה רוצה שיכתוב לה פסק דין שלא קנה: זיל כתוב לה. בלקף אחרי: שוכר עליהן או מטען. כלומר כתוב לה דברים בעלמא הואיל דמיטרדא לי כרי שתתא כסורה דוכותא אתה כותב לה כדי שתדחה מעלינו משום דהוה עסקי בההיא משנה כבבא מציעא משום הכי שרא מלבושיו במיא כרי משום דמטעה לה בדברים בעלמא. והרגישה שטעה אותה וקללתו שתטבע ספינתו וממונו: אמשינהו. שרא מלבושיו במיא כרי שתתקיים כם קללתה ולא הויעיל: [מתנין] לא כתב בה. באותה מתנה: שכיב מרע היה שנתנה לה. הוא אמר שכיב מרע הייתי. בשנתתי לך וברשותי לחזור: והוא. המקבל אמר בריא היית ומנת בריא נתתה ואי אתה רשאי לחזור: צריך להביא ראיה לנותן. וששכיב מרע היה דברי ר' מאיר. ואין מתנתו מתנה. וחכמים אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה ועל המקבל להביא ראיה שכתורת בריא יתבא ניהליה: כדקציר ורמי בערסיה. יהב פלוני שכיב מרע לפלוני והוי היתומים אומרים לאחר כך עמד מחליו וחזר בו והמקבל אומר מאותו חולי נפטר. ושלי' היא דבמתנת שכיב מרע נתנה: